

개선 요구 / 주의 요구

1. 제 목 : 국유재산 매각 입찰 관리 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 국유재산 전산 등 업무 개선을 담당하고 있으며

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

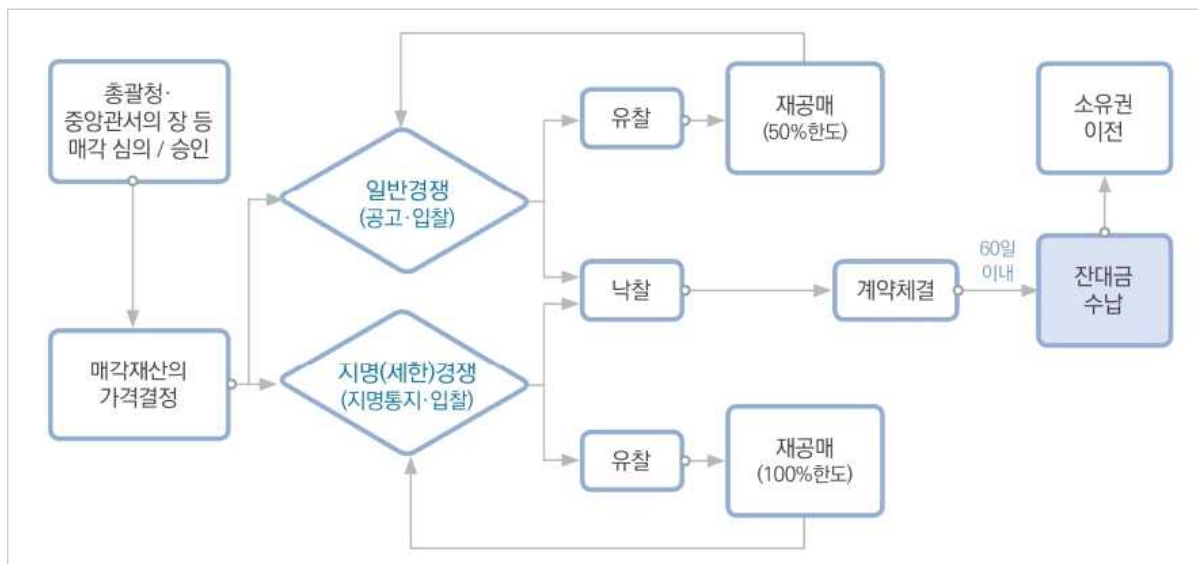
「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제42조 제1항에 따르면 수탁부동산을 매각하고자 할 때에는 미리 매각예정가격을 결정하여 이를 공개하도록 되어 있고

같은 조 제2항에 따르면 매각예정가격⁷⁶⁾은 대장가격이 3천만 원 이상인 경우 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 결정하도록 되어 있다.

76) 대장가격이 3천만원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 매각하는 경우 하나의 감정평가법인등의 평가액으로 결정

또한, 같은 세칙 제55조, 제21조 및 제23조부터 제30조까지에 따르면 수탁부동산을 일반경쟁입찰의 방법으로 매각할 때에는 “전자 자산처분시스템”(이하 “온비드”라 한다)을 이용하여 입찰 공고 및 실시 하도록 되어 있다.

[그림 14] 국유재산 매각프로세스



한편, 같은 세칙 제58조 제1항 제19호에 따르면 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니하거나 뚜렷하게 국가에 유리한 가격으로 계약할 수 있는 경우 수의계약의 방법으로 매각할 수 있도록 되어 있으며,

두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 경우에는 국유iN 상 해당 재산의 물건관리상태는 ‘처분대상(입찰)’에서 ‘처분대상(수의)’로 변경 되고, 온비드에는 ‘수의계약가능물건’으로 분류되어 표시되고 있다.

그리고 매각대상 재산에 대해 매각 계획을 중단하고 대부 등 관리 현황을 변경하고자 하는 경우 해당 재산 담당자는 국유iN에서 물건 관리상태 변경 승인을 받은 후 후속 업무를 수행하고 있다.

위와 같이 국유일반재산을 입찰을 통해 매각하는 경우 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 매각예정가격을 산정하고 그 가격이 정확히 온비드를 통해 미리 공개되어야 하며,

수의계약가능물건으로 분류된 국유재산에 대해 매각 추진 중지 등 관리 계획의 변경이 있는 경우에는 온비드 상 ‘수의계약가능물건’ 표시가 삭제되는 등 해당 내용이 즉시 온비드에 반영되어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 국유재산 매각 입찰 실태를 점검한 결과

1) 매각예정가격 및 매각금액 결정 부적정

경남지역본부는 ‘경상남도 창녕군 대합면 ⚡리 ○-○ 등 3필지⁷⁷⁾’ 국유재산을 매각(입찰)하고자 2023. 9. 15. 매각승인(부점장) 이후 2023. 10. 27. 매각예정가격을 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액인 ○○,○○○천 원으로 가격사정⁷⁸⁾ 하였으나,

2024. 1. 25. ‘2024년도 제2회 매각입찰 승인’ 시에는 사정한 가격(○○○천 원)이 아닌 ○○○천 원으로 승인받아 그 가격으로 온비드에 매각예정가격을 공개하였으며, 2024. 2. 15. 입찰 첫 회차에 ①①①천 원으로 낙찰되어 해당 낙찰가격으로 2024. 2. 29. 매매계약이 체결되는 등

77) 경상남도 창녕군 대합면 ⚡리 ○-○ 등

78) 경상남도 창녕군 대합면 ⚡리 ○-○ 등 3필지 가격사정표(2023. 10. 27.) 발체

소재지		면적(㎡)	감정가격(원) ((주)정일감정평가법인)	감정가격(원) ((주)명문감정평가법인)	산술평균 감정가격(원)
경상남도			“기재 생략”		
창녕군					
대합면					
⚡리					
합 계					

[표 33]와 같이 부적정한 매각예정가격으로 입찰을 실시하고 매매계약이 체결된 사례 2건이 확인되었다.

[표 33] 매각예정가격 부적정 관련 매매계약(입찰)체결 현황

(단위 : 천 원)

소재지	매매계약 승인일	매각가격			매각예정가격 부적정 반영 사유
		사정액	예정액 (온비드 표시)	낙찰액 (매각액)	
①경남 창원군 대합면 곶곶리 ○-○ 등 3건		“기재 생략”			
②경남 거제시 장목면 ♣♣리 ○-○					

2) 매각 예정 국유재산 관리 시스템 개선 필요

(i) 매각예정가격 반영 부적정

한편, [표 34]와 같은 부적정 사례가 발생한 원인을 살펴본 결과 ①의 사례는 매각대상 3필지 중 ‘경상남도 창원군 대합면 곶곶리 ○-○’ 1필지에 대한 매각예정가격만 온비드에 반영⁷⁹⁾되어 입찰이 진행되었고, ②의 경우는 재입찰 이전 既 매각낙찰금액이 매각예정가격으로 반영⁸⁰⁾되어 입찰이 진행된 것으로 확인되었으며,

②사례의 경우 매각예정가격 표시에 오류가 발생하지 않도록 관련 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

79) 현재는 관련 사례가 발생하지 않도록 전산 수정('24. 2. 27.) 완료하였고, 입찰대상 사전 승인 절차를 도입('24. 2. 16.)하여 매각 예정가격 등을 확인하는 절차를 시행 중임

80) '23. 9. 20. 매각 예정가격을 ▲▲▲천 원으로 가격사정 하였고 '23. 10. 12. 온비드 입찰을 통해 낙찰(▲▲▲천 원)되었으나 입찰공고 오류로 '23. 10. 18. 낙찰 취소처리 됨. 이후 재매각을 위한 업무처리 과정에서 '23. 10. 19. 매각예정가격을 기 낙찰가격인 ▲▲▲천 원으로 하여 매각입찰 승인을 받은 것으로 확인됨(유사 사례에 대해 전산 수정하였으나, 업무 처리 순서에 따라 매각예정가격 표시에 일부 오류가 발생)

(ii) 국유iN 물건상태에 따른 온비드 표시 개선 필요

‘경상남도 김해시 한림면 ♠♠리 ♠♠-♠’ 국유재산의 경우 2024. 7. 11. ‘2024년도 제14회 매각입찰 승인’을 받았으나, 2회 이상 유찰되어 온비드에 ‘수의계약가능물건’으로 분류 및 표시되었고,

이후 2025. 6. 18. 물건 담당자는 해당 재산에 대하여 대부(입찰)를 추진하기 위해 국유iN에서 물건상태를 ‘처분대상(수의)’에서 ‘대부대상(입찰)’로 변경하고 승인을 받았으나, 감사일 현재 [그림 15]와 같이 온비드에서는 계속해서 ‘수의계약가능물건(매각)’으로 표시되고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 15] ‘경상남도 김해시 한림면 ♠♠리 ♠♠-♠’ 온비드 표시 현황

“기재 생략”

따라서, 민원인에게 혼란을 초래하지 않고 원활한 국유업무 수행을 위해 국유iN에서 국유재산의 물건상태가 변경되는 경우 등 해당 내용이 즉시 온비드에 반영될 수 있도록 관련 시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 매각 입찰 시 매각예정가격 반영 및 온비드 표시에 대해 시스템을 개선하겠다고 하였다.

경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유 재산 매각 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산을 입찰을 통해 매각하는 경우 매각 예정가격이 정확히 입찰시스템에 반영되고, 온비드에 수의계약가능 물건으로 표시되는 국유재산의 국유iN 상 물건상태가 변경되는 경우 온비드에 즉시 변경 표시되도록 시스템을 정비하시기 바라며(개선)

경남지역본부 본부장은 국유재산 매각 시 매각예정가격 및 매각 금액에 오류가 발생하지 않도록 사전에 철저히 확인하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)